מדינת ישראל
משרד האוצר- אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

כ״ו בטבת התשע״ו
7 בינואר 2016
שה. 2016-508

<u>דברי הסבר לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע״ו-2015</u>

כללי

תכניות לביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופות החולים הן תכניות לביטוח קבוצתי שקופות החולים הן בעלות הפוליסה עבור החברים הרשומים בהן.

התכניות, כמו שאר הביטוחים הקבוצתיים, מתאפיינות בכך שתנאיהן נקבעים במשא ומתן בין המבטח לבין בעל הפוליסה. בעל הפוליסה בביטוח קבוצתי מייצג את חברי הקבוצה ונושא ונותן עם המבטח בשם הקבוצה. כמייצג חברי קבוצת המבוטחים, בעל הפוליסה קובע את תנאי הפוליסה ומחליט אם לחדשה ומתי, כשבפעולות אלו הוא אחראי לייצג נאמנה את טובת המבוטחים.

בספטמבר 2009 פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(ביטוח בריאות קבוצתי), התשס״ט-2009, הקובעות כללים לעריכת ביטוח בריאות קבוצתי, בכלל זה חלות התקנות גם על ביטוח סיעודי קבוצתי. בין היתר, קובעות תקנות אלה מי רשאי להיות בעל פוליסה, מהן החובות המוטלות על בעל פוליסה, מהו אופן צירוף של מבוטחים לביטוח הקבוצתי, אילו חובות מוטלות לעניין שליחת מסמכים והודעות למבוטחים ועוד.

תכניות הביטוח הסיעודי הקבוצתי לחברי הקופות השונות נבדלות זו מזו, בין היתר, בדמי הביטוח ובתנאי הכיסוי הביטוחי, בכלל זה: גובה סכום תגמולי הביטוח החודשי, משך תקופת תשלום תגמולי הביטוח, משך תקופת המתנה וכו׳.

סכום הביטוח בתכניות אלו לרוב תלוי בגילו של המבוטח בעת הצטרפותו לראשונה לתכנית ביטוח מסוימת, כך שככל שמבוטח יצטרף בגיל צעיר יותר סכום הביטוח שיעמוד לזכותו בעת קרות מקרה ביטוח יהיה גבוה יותר. בנוסף, ההצטרפות לתכניות אלה תלויה בבחינה של מצב רפואי (חיתום).

נוכח האמור לעיל, ובשל ההבדלים בין התוכניות השונות, אדם שעוזב קופת חולים, אינו יכול להמשיך להיות מבוטח בביטוח הסיעודי הקבוצתי של הקופה אותה הוא עוזב, והוא נדרש להצטרף מחדש לביטוח הסיעודי הקבוצתי של הקופה אליה הוא עובר, אם ירצה בכך. במקרה כזה, קיים חשש שאותו מבוטח, בפרט מבוטח מבוגר, עלול שלא להתקבל לתכנית הביטוח בקופה החדשה אליה הוא עובר עקב שינוי במצב בריאותו, או שזכויותיו בביטוח הסיעודי עלולות להיפגע עקב כניסה לביטוח בקופה החדשה בגיל מבוגר יותר.

ביטוח סיעודי נתפש בעיני הציבור בעיקר כביטוח המיועד לגיל זקנה, שכן הרוב המכריע של המקרים הסיעודיים מתרחש אחרי גיל 75. במהלך השנים הפך הביטוח הסיעודי הקבוצתי לחברי קופות החולים לחלק מהותי מהכיסוי למקרה סיעוד של רבים מאזרחי ישראל (כארבעה מיליון מבוטחים). משכך, בשל היקפן וחשיבותן של תכניות אלה ועל מנת שהביטוח יוכל לתת מענה לכל מבוטח שייהפך לחולה סיעודי גם בעתיד הרחוק, דורש המפקח על הביטוח כי התכניות יתומחרו כך שהביטוח יהיה זמין לכלל המבוטחים ויבטיח כיסוי ביטוחי לטווח ארוך.

במסגרת הסדרה כוללת של ביטוח זה, נקבעות תקנות הקובעות תנאים אחידים בביטוח הסיעודי הקבוצתי לחברי קופות החולים. קביעת תנאים אחידים ביחס לכיסוי, תאפשר שקיפות והשוואה בין הפוליסות בקופות השונות, ותמקד את התחרות באיכות השירות הניתן למבוטחים. כן יאפשרו התקנות מעבר ברצף של מבוטחים שעוברים בין קופות חולים, ללא כל פגיעה בזכויותיהם בביטוח הסיעודי.

בנוסף, במסגרת ההסדרה הכוללת, מאפשרות התקנות את צירופם של מבוטחים בני שישים ומעלה, אשר היו מבוטחים בביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים (שלא לחברי קופת החולים) לביטוח הסיעודי הקבוצתי לחברי קופת חולים, ללא חיתום רפואי ובהתאם לתנאים שנקבעו בתקנות.

תקנה 1 - הגדרות

בין היתר, כוללות ההגדרות שבתקנה זו את ההגדרות הבאות:

א. "מבוטח זכאי" - הגדרה זו קובעת מיהם המבוטחים שהיו מבוטחים בביטוח סיעודי קבוצתי שלא במסגרת קופת החולים בה הם רשומים, ואשר יהיו זכאים להצטרף לתכנית לביטוח סיעודי קבוצתי הנערך לחברי קופת החולים (להלן - תכנית לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח) בה הם רשומים בתנאים המפורטים בתקנות אלו.

ב. "פוליסה מזכה אחרונה" ו"פוליסה קבוצתית מזכה" - הגדרות אלה קובעות אילו פוליסות מזכות את מי שבוטח בהן להיחשב כמבוטח זכאי, בהסתמך על מאפייני הפוליסה הקבוצתית האחרונה שבה היה מבוטח ושלא חודשה תקופת הביטוח בה.

ג. "קרן המבוטחים" - הגדרה זו באה לתאר קרן צוברת העומדת בבסיס התמחור של תכניות לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח, השייכת לקבוצת המבוטחים באותה תכנית. קרן המבוטחים, מבוססת על מודל אקטוארי שתכליתו איזון ארוך טווח בין דמי הביטוח המתקבלים מהמבוטחים לבין עלות הסיכון הביטוחי של קבוצת המבוטחים בהתאם להנחות המודל האקטוארי של קופת החולים.

תקנה 2- תנאי הפוליסה

תקנה זו קובעת כי תנאי הכיסוי הביטוחי יהיו בהתאם לתנאי התקנות, ובהתאם לנוסח המוכתב בתוספת, כך שלא ניתן יהיה לסטות מהנוסח הקיים בתוספת ביחס לנושאים שהוסדרו בה, זאת מבלי למנוע הוספת תנאים נוספים ביחס לנושאים שאינם מוסדרים בתוספת.

תקנה 3 - הצטרפות לתכנית לביטוח סיעודי קבוצתי

בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח בריאות קבוצתי), תשס"ט-2009, רק אדם הרשום בקופת חולים מסוימת, רשאי להיות מבוטח בתכנית לביטוח סיעודי באותה קופה. תקנה זו קובעת את התנאים בהם ניתן להצטרף לתכנית לביטוח סיעודי קבוצתי בקופת חולים מסוימת. כך נקבע שהצטרפות לתכנית לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח תהיה כפופה לבחינת מצב רפואי קודם.

בנוסף קובעת התקנה כי מבוטח זכאי, יהיה זכאי להצטרף לתכנית לביטוח סיעודי בקופת החולים בה הוא רשום ללא בחינה של מצב רפואי קודם, ובלבד שאינו מבוטח כבר בתכנית לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח.

תקנה 4 - התניות אסורות

תקנה זו קובעת כי מבטח לא יתנה הצטרפות או ביטול של פוליסה לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח ברכישת או ביטול כיסוי ביטוחי אחר.

תקנה 5 - תקופת המתנה

תקנה זו קובעת כי תגמולי הביטוח החודשיים ישולמו למבוטח שהוכר כסיעודי, בתום תקופת המתנה שבמהלכה ממשיך להתקיים אצלו מקרה הביטוח. יובהר כי המבוטח ממשיך לשלם דמי ביטוח במהלך

תקופת ההמתנה ואינו זכאי לקבל תגמולי ביטוח בגין תקופה זו. תקופת ההמתנה נקבעת בהסתמך על העיקרון לפיו גמלת סיעוד נועדה למקרה סיעוד מתמשך ולא למקרה סיעוד לטווח קצר. קביעת תקופה זו מצמצמת את עלויות הביטוח עבור כלל המבוטחים.

תקנה 6 - תקופת אכשרה

תקנה זו קובעת שתכנית לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח לא תכלול תנאי לפיו מקרה ביטוח שארע במהלך תקופת אכשרה לא יכוסה.

תקנה 7 - אחידות בדמי הביטוח

תקנה זו קובעת את האופן בו יקבעו דמי הביטוח בתכניות לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח. התקנה קובעת כי דמי הביטוח יהיו אחידים עבור כל קבוצת גיל, וישתנו בין מבוטחים רק על פי גיל המבוטח במועד התשלום. לא ניתן יהיה לקבוע תוספת לדמי הביטוח למבוטח מסוים בשל מצבו הרפואי.

תקנה 8 - סכום תגמולי ביטוח

תקנה זו קובעת את גובה תגמולי הביטוח שישולמו למבוטח שמתקיים לגביו מקרה הביטוח ושנמצא זכאי לתגמולי הביטוח בהתאם לתנאי התקנות והפוליסה. גובה תגמולי הביטוח נקבע כתלות בגיל ההצטרפות של המבוטח לתכנית לראשונה, כאשר סכום הביטוח קטן ככל שהמבוטח הצטרף לראשונה בגיל מאוחר יותר. כן משתנים סכומי הביטוח כתלות במקום שהייתו של המבוטח במהלך התקופה בגינה הוא זכאי לקבל תגמולי ביטוח - שהות בבית או אשפוז במוסד סיעודי.

בנוסף לסכומי הביטוח המפורטים, קובעת התקנה גם תיקנון של גילאי ההצטרפות לראשונה של מבוטחים שהיו מבוטחים בתכניות לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח ערב תחילתן של תקנות אלו.

תקנה 9 - הצמדה למדד

תקנה זו קובעת כי לתגמולי הביטוח יתווספו הפרשי הצמדה כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה התשכ"א-1961 החל מהמדד שהיה ידוע ערב מועד תחילתן של התקנות. כן קובעת תקנה זו את אופן ההצמדה של דמי הביטוח, החל ממועד תחילת הביטוח בפוליסת הביטוח.

תקנה 10 - שחרור מתשלום דמי ביטוח

תקנה זו קובעת כי המבוטח יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח בשל התקופה בגינה הוא זכאי לקבל תגמולי ביטוח. יובהר כי המבוטח נדרש לשלם דמי ביטוח גם במהלך תקופת ההמתנה.

תקנה 11 - זכות המשכיות לפוליסת פרט

מכיוון שביטוח סיעודי נרכש לרוב על מנת לעמוד לרשות המבוטח לעת זקנה, תקנה זו קובעת כי במקרה בו לא מחודש הביטוח, לכלל המבוטחים או לחלקם (לרבות במקרה של ביטול רישום למבוטח מסוים כמפורט בתקנה 14), זכאי המבוטח לרכוש, ללא בחינה מחדש של מצב רפואי, פוליסת פרט לביטוח סיעודי בחברת הביטוח שבטחה את הקבוצה ערב אי חידוש הביטוח. זכאות כאמור תהיה בהתאם לדמי הביטוח שיהיו קבועים למצטרף חדש לפוליסת פרט במועד המעבר ובסכומי ביטוח שלא יפחתו מאלו

שהיו קיימים בביטוח הקבוצתי שלא חודש (אלא אם ביקש המבוטח סכומי ביטוח נמוכים יותר, או שקיים כיסוי דומה בסל הבריאות הממלכתי). יובהר כי מבוטח שביטל את הביטוח הסיעודי בקופה (לרבות מבוטח שעזב קופה והחליט שלא להצטרף לביטוח הסיעודי בקופה אליה עבר), אינו זכאי להמשכיות בפוליסת סיעוד פרט.

תקנה 12 - מעבר מבוטחים בין תכניות ביטוח עקב מעבר בין קופות חולים

תקנה זו מסדירה את זכויותיו של מבוטח בעת מעבר בין קופות חולים. התקנה קובעת בין השאר כי בעת מעבר בין קופות, יהיה רשאי המבוטח להצטרף לתכנית הביטוח בקופה אליה עבר ללא בחינה מחודשת של מצב רפואי, תוך שמירה על הזכויות להן הוא זכאי לפי גיל ההצטרפות לראשונה לביטוח סיעודי בקופת חולים. לצורך צירופו לביטוח בקופה אליה עבר, יידרש המבוטח לפרט בבקשה למעבר בין קופות החולים המוגשת למוסד לביטוח לאומי כי היה מבוטח בביטוח הסיעודי בקופה אותה הוא עוזב, או לפנות בבקשת הצטרפות לחברת הביטוח המבטחת בביטוח הסיעודי הקבוצתי לחברי הקופה החדשה בתוך חלון הזמנים שנקבע בתקנות.

אם המבוטח לא פירט במסגרת בקשת המעבר המוגשת למוסד לביטוח לאומי כי הוא מבוטח בביטוח הסיעודי הקבוצתי לחברי הקופה אותה הוא עוזב, וכן לא פנה בתוך חלון הזמנים הקבוע בתקנות לחברת הביטוח המבטחת כאמור, יאבד את זכותו להצטרף ללא בחינה מחודשת של מצבו הרפואי וברצף ביטוחי לביטוח הסיעודי הקבוצתי הנערך לחברי הקופה אליה עבר.

עוד קובעות התקנות כי המבטח של הביטוח בקופה אליה עבר המבוטח, יהיה רשאי לדרוש מהמבוטח להמציא לו אישור בדבר ביטוחו בביטוח הסיעודי בקופה הקודמת ערב המעבר, אי המצאת אישור כאמור עלול לגרום לביטול הביטוח.

תקנה 13 - חבות מבטחים

תקנה זו קובעת כי במקרה שבו עבר מבוטח בין תכניות ביטוח של קופות שונות או במקרה בו השתנה המבטח באותה קופת חולים, וקרה לו מקרה ביטוח נוסף, החבות עבור אותו מקרה ביטוח תהיה של המבטח הקודם, בהתקיים התנאים שבתקנה.

תקנה 14 - הצטרפות לביטוח לאחר ביטול רישום בקופת חולים

תקנה זו מסדירה את מעמדם של מי שבוטלה חברותם בקופת חולים ונגרעים מקופת החולים בעל כורחם (דוגמת חיילים ואסירים), וכתוצאה מכך גם מהביטוח הסיעודי באותה קופה. התקנה קובעת, בין השאר, כי מבוטח שהיה מבוטח בתכנית לביטוח סיעודי בקופה במהלך שנה לפחות שקדמה למועד ביטול הרישום שלו באותה קופה, יהיה זכאי במהלך תקופה של ארבע שנים ממועד ביטול רישומו בקופה, להצטרף לתכנית לביטוח סיעודי בקופ"ח אליה בחר להירשם. בחינת מצבו הרפואי בעת בקשת ההצטרפות לביטוח בקופה הקולטת תתבצע רק ביחס לתקופה שעברה מאז בוטל רישומו בקופה הקודמת ולא בגין התקופה שבמהלכה היה חבר קופה המבוטח בביטוח סיעודי של קופת החולים.

תקנה 15 - העברת כספים במקרה של מעבר מבוטחים

תקנה זו קובעת כי במקרה בו כתוצאה ממעבר משמעותי של מבוטחים בין תכניות לביטוח סיעודי לחברי קופות חולים כפי שפורט בתקנה 12, אשר הביא לחוסר איזון של המודל האקטוארי של אחת הקופות בשל מעבר מבוטחים כאמור, בהתאם למבחן הקבוע בתקנה לעניין זה, רשאי המפקח על הביטוח, רק אם מצא שהדבר נדרש, להורות על העברת כספים בין תכניות שונות, וזאת לצורך תיקון המודל האקטוארי של אותה קופה.

תקנה 16 - ניהול נכסי קרן המבוטחים

בתקנה זו נקבע כי נכסי קרן המבוטחים יוחזקו בנאמנות על ידי חברת ביטוח המבטחת בתכנית בכל עת, וינוהלו בהתאם להוראות המפקח, זאת מכיוון שנכסי הקרן שייכים לקבוצת המבוטחים של אותה תכנית שלה שייכת הקרן.

תקנה 17 - החזר סכומים לקופת חולים

תקנה זו קובעת שחברת ביטוח בתכנית לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח רשאית להעביר לקופת החולים שהיא בעלת הפוליסה בתכנית סכום שהוציאה הקופה בשל ניהול הפוליסה שלא יעלה על הנוסחה הקבועה בתקנה (למעט בשל הצמדה למדד המחירים לצרכן). ההוראה בדבר החזר סכומים כאמור מתייחסת לקופת חולים בלבד, ומביאה בחשבון, בין היתר, את התפקידים המוטלים על קופת חולים על פי דין, וכן את האיסור החל עליה לעשות שימוש בכספים שהועברו לה אלא לצורך ביצוע השירותים והפעולות הקבועים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994. תקנה זו מותקנת במקביל לביטול תקנה 3(ב) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח בריאות קבוצתי), התשס"ט-2009.

תקנות 18 ו-19 - תחילה ותחולה

תקנות אלה חלות על כל התכניות לביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופ"ח שיונהגו או יחודשו החל מ-1 ביולי 2016. לאור נוסח התכניות הקיימות, משמעות התקנה כי התקנות יחולו על כלל התכניות כאחד ביום 1 ביולי 2016.

דברי הסבר לתוספת

התוספת קובעת נוסח לכיסוי הביטוחי בפוליסה לביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופ"ח

סעיף 2 - שינוי תנאי הפוליסה

מכיוון שמדובר בפוליסה אחידה, נקבע כי כל שינוי בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע"ו-2015, יחול באותו מועד ביחס לכל התכניות לביטוח סיעודי של קופת החולים השונות. בהתאם, תתאפשר התאמה של דמי הביטוח בפוליסה לאחר שינוי כאמור, או הפסקת הביטוח במקרה של חוסר הסכמות בין קופת החולים במעמדה כבעל פוליסה לבין חברת הביטוח המבטחת בפוליסה, והכל בכפוף לאישור המפקח.

סעיף 3 - מקרה ביטוח

סעיף זה מגדיר מהו המצב הגופני או הנפשי המזכים בקבלת תגמולי ביטוח על פי תכנית הביטוח בכפוף ליתר תנאי הפוליסה; אין בשינויים שנערכו בסעיף זה כדי לשנות מהגדרת מקרה הביטוח שנקבעה בחוזר ביטוח 5-1-2013 שעניינו "עריכת תכנית לביטוח סיעודי".

סעיף 4 - חישוב גיל מבוטח לדמי ביטוח

סעיף זה קובע כיצד לחשב את גיל המבוטח לצורך קביעת דמי הביטוח ולצורך קביעת גיל ההצטרפות שלו לראשונה. גיל המבוטח יקבע בהתאם לחודש שבו נולד.

סעיף 5 - זכאות לתגמולי ביטוח

סעיף זה קובע כי תקופת הזכאות המקסימלית לתגמולי ביטוח בגין כל מקרי הביטוח במצטבר לה זכאי מבוטח במסגרת כל הביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים לחברי קופת חולים בהם היה מבוטח בעבר היא חמש שנים (60 חודשים).

סעיף 6 - תקופת המתנה

תקופת ההמתנה בתכנית לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח תהיה 60 יום ממועד קרות מקרה הביטוח. בעבור תקופה זו לא יהיה זכאי המבוטח לתגמולי ביטוח, וכן ייגבו ממנו דמי ביטוח בעבור תקופה זו.

סעיף 7 - סכום תגמולי הביטוח

סעיף זה קובע את סכום תגמולי הביטוח החודשיים בהתאם לגיל של המבוטח במועד הצטרפותו לראשונה לביטוח סיעודי קבוצתי ובהתאם למקום השהייה שלו במועד בגינו משולמים לו תגמולי הביטוח.

סעיף 8 - הצמדה למדד

סעיף זה קובע כי לתגמולי הביטוח יתווספו הפרשי הצמדה כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה החל מהמדד שהיה ידוע ערב מועד תחילתן של התקנות. כן קובע סעיף זה את אופן ההצמדה של דמי הביטוח.

סעיף 9 - שחרור מתשלום דמי ביטוח

סעיף זה קובע שמבוטח שזכאי על פי תנאי הפוליסה לקבל תגמולי ביטוח לפי תנאי הפוליסה, יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח בשל התקופה בגינה הוא זכאי לקבל תגמולי ביטוח, למעט בתקופת ההמתנה.

סעיף 10 - ערכי סילוק ופדיון וקרן המבוטחים

קרן המבוטחים נצברת מדמי הביטוח המשולמים על ידי כלל המבוטחים בתכנית הביטוח של קופה מסוימת בה רשום המבוטח בניכוי סכומים שהתיר המפקח, והיא מיועדת למימון ההתחייבויות העתידיות של קבוצת המבוטחים. יובהר כי עבור המבוטח המסוים לא נצברים ערכי סילוק או פדיון אישיים והוא לא יהיה זכאי לקבל כאלו במקרה שהופסק לו הביטוח.

סעיף 11 - חריגים לכיסוי

סעיף זה קובע מקרים שאינם מכוסים בפוליסה.

סעיף 12 - זכות המשכיות לפוליסת פרט

סעיף זה מפרט את חובת חברת הביטוח לאפשר למבוטח לעבור לפוליסה לביטוח סיעודי מסוג פרט, במקרה בו לא חודשה התכנית לביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופ"ח בקופת החולים בה הוא חבר אצל חברת ביטוח כלשהי וכן במקרים בהם בוטל רישומו של המבוטח בקופת החולים ועקב כך גם בוטל לו הביטוח הסיעודי באותה קופה.